

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7621/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นายพรชัย พิพิธภราดร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 176 เดิม, มาตรา 1002

จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับ ลงวันที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2527 โจทก์ได้เช็คพิพาทไว้ในครอบครองโดยรับซื้อลดจาก ธ. เช็คพิพาทลงวันออกเช็ควันที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2527 เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทแล้ว โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบหนี้ตามเช็ค วันที่ 12 กันยายน 2528 ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันออกเช็คหรือวันที่ลงในเช็ค ฟ้องโจทก์ในคดีดังกล่าวจึงไม่ขาดอายุความ แม้ต่อมาศาลแพ่งธนบุรีพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 เพราะคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลแพ่งธนบุรีที่จะพิจารณาพิพากษา กรณีจึงต้องด้วย ป.พ.พ. มาตรา 176 เดิม โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2530 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

คำว่า คดีไม่อยู่ในอำนาจศาล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 176 เดิม มีความหมายรวมถึงเขตอำนาจศาลด้วย

คำว่า คดีไม่อยู่ในอำนาจศาล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 176 เดิม มีความหมายรวมถึงเขตอำนาจศาลด้วย

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-จรัญ หัตถกรรม)

ศาลแพ่ง - นายสำรวจ อุดมทวี

ศาลอุทธรณ์ - นายเชื้อ เจียมรัตน์กุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ